

주 의 요 구

【02】

제 목 근태 관리 및 감독 부적정
소 관 부 서 ○○센터
구 분 근태관리
내 용

1. 업무 개요

○○센터는 고속도로 및 톨게이트에 대한 문의가 있는 고객이나 민원인의 전화에 응답하고 문제 해결을 돕는 업무와 소속 직원들을 관리하기 위한 인사, 교육, 통계, 노무 등의 행정 및 사업업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제53조(연장 근로의 제한)에 따르면 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있고 정산기간을 평균하여 1주간에 12시간을 초과하지 않는 범위에서 근로시간을 연장할 수 있다.

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 숙선하여 직무를 수행하여야 한다고 명시되어 있으며,

동 규정 제17조(보상휴가)에 따르면 회사는 직원이 제13조의 근무시간(1일 8시간, 1주 40시간, 주5일 근무)을 초과하여 연장근무, 휴일근무, 야간근무를 할 경우에는 근로기준법 제57조에 따라 보상휴가를 부여할 수 있다고 되어있다.

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따르면 회사는 직원 또는 직원이 속한 기관이 제반 복무규정 및 관련 법 또는 상급기관의 지시 등에 위반할 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분을 할 수 있다.

“재해(비상)근무비 운영기준 및 휴식기준 변경 알림”(경영지원실-1198, 2022.04.05.), “2023년 재해(비상)근무비 운영계획 알림”(경영지원실-2039, 2023.05.24.)에 따르면 통상근무자가 기관장의 명에 의하여 종업시간 이후 또는 취업규정 제23조에서 정하는 휴일에 시간외·휴일 근무 한도를 초과하여 교통소통, 재해대책 또는 기타의 연장근무를 실시한 경우에는 재해(비상)근무비 또는 대체휴무를 받을 수 있고, 재해(비상)근무가 특정인에게 집중되지 않도록 실시하라고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023년 1월부터 2024년 7월까지 발생한 ○○센터 근무 내역을 확인해보면 [표 1]과 같이 일부 직원이 주 52시간을 초과하여 근무한 사실이 확인되었다. 이는 취업규정에서 정해놓은 근무시간인 주 40시간에 근로기준법에서 정해놓은 연장 근무 시간인 주 12시간을 초과하는 것이며, 근로기준법 위반사항에 해당된다.

[표 1] 주 52시간 초과내역

(단위:시간)

연번	이름	근무기간	연장시간	외출시간	주 근무시간
1	●○○	2023. 12. 4. ~ 12. 10.	15	-	55
2	≫≫≫	2023. 12. 4. ~ 12. 10.	36.5	1.67	74.83
3	≫≫≫	2023. 12. 11. ~ 12. 17.	27	5	62
4	≫≫≫	2024. 1. 22. ~ 1. 28.	26	8.5	57.5
5	≫≫≫	2024. 2. 19. ~ 2. 25.	30.5	14.5	56
6	≫≫≫	2024. 6. 17. ~ 6. 23.	22.5	8	54.5
7	☆☆☆	2024. 2. 19. ~ 2. 25.	24.5	6.5	58
8	☆☆☆	2024. 4. 1. ~ 4. 7.	22.5	1.83	60.67
9	☆☆☆	2024. 4. 8. ~ 4. 14.	25.17	8.17 (공휴일 포함)	57
10	☆☆☆	2024. 4. 15. ~ 4. 21.	22	2	60

※주 근무시간 = 통상근무자 실 근무시간(40시간) + 연장시간 - 외출시간(사무 및 연차 사용시간)

또한 특정 근무자의 연장근무가 야간~새벽 시간대에 발생했는데, 일반적으로 새벽까지의 연장근무 형태가 자주 발생하는 것은 상식적인 근무 형태라고 보기 어렵고, 사유도 ‘현안 업무처리’ 등으로 새벽 근무의 긴급성·필요성이 있었는지 납득할 수 없는 내용으로 불명확하게 명시되어 있다. 이러한 근무 형태는 불필요한 연장으로 보일 수 있으며, 근무 사유가 타당하다고 하더라도 해당 근무 형태가 적정한지 업무분장에 대한 전반적인 재조정이 필요하다고 판단된다.

4. 관계기관 등 의견 및 검토 결과

① **관련자 의견** 관련자들은 본인의 과실을 인정하고 본연의 업무에 충실하겠다는 의견을 제시하였다.

② 검토 결과

근무시간 주 52시간 초과 건의 경우 「근로기준법」 제53조에 명시된 가장 기본적인 사항으로 해당 법령을 준수하여 불요불급한 연장근무가 발생하지 않도록 하여야 한다.

다만, 주 52시간 초과에 대한 내부통제 시스템이 부재하여, 위 관련자들 또한 위반사항에 대한 인식이 부족했던 점을 참작하여 조치함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠실장은 「취업규정」 제9조(성실의무)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 “주의” 조치하고,

○○센터장은 주 52시간을 위반으로 발생하는 차액분을 “환수” 조치하고, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 전반적인 점검 및 교육을 실시하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당 업무	현 근무처	처분종류
○○센터	센터장	★☆☆	'24. 1. 11. ~ '24. 6. 24.	○○센터 총괄	㉠㉠㉠㉠팀	주의 환수
○○센터	센터장	>>>>>	'22. 8. 1. ~ '24. 1. 10.	행정 총괄	○○센터	주의 환수
	파트장		'24. 1. 11. ~			
○○센터	대리	●○○	'23. 1. 1. ~ 현재	행정서무 인사·복지	○○센터	주의 환수